

1501500-26.2020.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... ora analisada:

1-) Apelação criminal. Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição.
2-) Materialidade delitiva comprovada. 3-) Autoria atribuída aos recorridos que, todavia, mostrou-se duvidosa. Eles não foram reconhecidos pela vítima em juízo. A prova, no particular, é frágil, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501500-26.2020.8.26.0099 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501500-26.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2079622/2020 - DEL.POL.VARGEM, 6858306 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 -

DEL.POL.VARGEM, 2079622 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM, 2079622 -

DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM, 2079622 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 -

DEL.POL.VARGEM, 2079622 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM, 2079622 -

DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM, 2079622 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 -

DEL.POL.VARGEM, 2079622 - DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM, 2079622 -

DEL.POL.VARGEM, 567/20/929 - DEL.POL.VARGEM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CANDIDO DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

CANDIDO DA SILVA NETO foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 311, "caput", do Código Penal, porque, no dia 28 de janeiro de 2020, na Rodovia BR381, 7 Fernão Dias, Rio Acima, na cidade de Vargem-SP e Comarca de Bragança Paulista-SP, adulterou sinal identificador do veículo modelo, o veículo I/VW Tiguan Allspace CL, cor cinza, placas FSB-4029 – Guincho Santa Mônica.

Recebida a denúncia aos 29 de setembro de 2020 (fls.173/174). Em 21 de fevereiro de 2022 o processo foi suspenso, ante a não localização do acusado. Posteriormente, em 11 de abril de 2022, o acusado foi localizado e citado pessoalmente (fls. 348). Por fim, apresentou sua resposta à acusação (fls. 353/354).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 357/358), foi revogada a suspensão processual e o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 393).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 397/402).

A defesa postulou a improcedência aduzindo a fragilidade do acervo probante em atestar a autoria por parte do acusado (fls. 406/413).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal não merece prosperar, visto que as provas dos autos são insuficientes a autorizar uma condenação.

O acusado Candido negou a prática delitiva. Disse que comprou o carro de "Eric da Silva" em troca da venda de 12 pontos comerciais no Brás. Negou conhecer as adulterações nas características do carro. Entretanto, informou não possuir contrato de compra e venda relativo à aludida transação comercial. Declarou não ter o contato de Eric, pois este teria sumido do Brás.

Sua negativa não pode ser refutada a contento. Senão vejamos.

O policial rodoviário federal Victor Hugo, assim como seu parceiro o policial Pedro Ivo, narrou que, ao notarem um guincho suspeito, optaram pela abordagem para checarem a documentação. Verificaram o CRLV do veículo Tiguan e notaram indícios de ilícito. Ao depois, aprofundando a inspeção para identificação veicular, conseguiram levantar os dados do veículo original, constatando auto de mesmo modelo que havia sido roubado.

A testemunha Vandimar Costa, dono da transportadora contratada por Candido, esclareceu que sua empresa trabalha fazendo a linha de Recife à São Paulo e tem um ponto de apoio em Guarulhos. Informou que o acusado entrou contato com eles visando o transporte do veículo, quando combinaram o valor do frete. Mencionou que, em outra oportunidade, trouxe um carro para o acusado de São Paulo para Guanambi. Naquele lugar os documentos do veículo foram consultados e, como não tinha restrição de furto nem roubo, o carro foi embarcado, combinando-se que ele pegaria o veículo no estado da Bahia. Esclareceu que só souberam da ilegalidade do veículo após verificação pela polícia federal, que conta com aparelho próprio para tanto.

A testemunha Erivaldo Boa Sorte Bizerra, funcionário da testemunha Vandimar,

declarou que rebocou o carro em Guarulhos para transportá-lo para Bahia. Que ao chegar ao pátio da empresa, o veículo já estava lá, com os documentos. Não soube declarar se foi o acusado quem teria levado diretamente o veículo ao local. Eis suas palavras:

J.: Certo. Quando o senhor rebocou, quem que levou esse veículo para o senhor, o senhor sabe dizer?

D.: Já estava no pátio.

J.: Já estava no pátio, quando o senhor chegou ele já estava lá, o senhor não sabe quem deixou ele lá?

D.: Não.

J.: O senhor conhece esse seu Candido aí, o acusado?

D.: Não.

Em que pesem as manifestações da acusação, in casu, não houve testemunha ocular dos fatos. O respeitável órgão acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório. Eventual condenação seria responsabilização por fato de terceiro, algo que não se pode admitir.

Não é possível concluir a ausência de intermediários na tradição do veículo que pudessem ser responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores. Conforme bem ponderado pela defesa, não foram apreendidos quaisquer materiais de cunho ilícito em posse do acusado. Não foram encontradas eventuais ferramentas e acessórios com potencialidade de modificar referido sinal identificador. Não há prova sequer que o veículo esteve na posse do acusado.

Como se observa, nenhum vestígio existe de que o acusado teria participado da adulteração. Não é possível afastar a hipótese que o acusado já tivesse comprado o veículo com a adulteração de sinal, sem ter ciência da ilicitude. Até mesmo porque, conforme pontuado pela testemunha Vandimar, apenas a polícia rodoviária descobriu a falsificação, pois possui aparelho específico para tanto.

Por seu turno, o policial rodoviário federal Victor Hugo apenas atestou a localização do veículo com os sinais adulterados, nada disse sobre a participação direta do acusado na ação delituosa. Destarte, é possível perceber que quem alterou a placa não foi identificado, ou melhor, nenhuma participação direta do acusado em relação à mudança do sinal identificador foi apurada.

Diante de tal situação, mesmo sem embargo do laudo comprovador da adulteração do sinal identificador, é certo que, na espécie, não se comprovou tenha sido ele que efetivamente praticou a conduta criminosa.

Poder-se-ia até cogitar de uma suposta receptação, mas não tratamos aqui desta imputação.

No crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a dúvida sobre o exato momento da consumação do delito deve beneficiar o acusado. Incabível a condenação baseada na mera presunção de que ele tenha adulterado ou remarcado os sinais pelo simples fato de estar na posse do bem.

A descrição da conduta típica, como chama a atenção Júlio Mirabete, mostra que a ação do agente deve ser de tal monta que, efetivamente, altere os sinais do veículo, impedindo ou dificultando sua real identificação: "A conduta típica é adulterar, ou seja, mudar, alterar, modificar, contrafazer, falsificar, deformar, deturpar, ou remarcar, marcar de novo o número ou o sinal identificador do veículo de seu componente ou equipamento..." (Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 2003, pág. 2.017).

Absolutamente nada existe que ligue o acusado à mudança dos sinais identificadores

do veículo. Sobre a temática ora analisada:

1-) Apelação criminal. Roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Não provimento do recurso ministerial, mantendo-se a absolvição. 2-) Materialidade delitiva comprovada. 3-) Autoria atribuída aos recorridos que, todavia, mostrou-se duvidosa. Eles não foram reconhecidos pela vítima em juízo. A prova, no particular, é frágil, pois embora o fato de estarem na posse do caminhão subtraído gere fundada suspeita de seu envolvimento no roubo e adulteração de sinal identificador, isso não basta, por si só, para lastrear um decreto condenatório. Conquanto o conjunto probatório tenha sido suficiente para o início da persecução penal, não se mostrou bastante para sustentar uma condenação. 4-) Absolvição que se mantém, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 1500434-23.2020.8.26.0580; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cubatão - 4ª Vara; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

Por seu turno, provas foram trazidas aos autos, mormente no inquérito, mas frágeis, aplicando-se o inciso VII e não outro do art. 386, CPP. Não permitem a segura conclusão quanto à responsabilidade penal do acusado, restando insuperáveis dúvidas acerca da autoria delitiva, o que impõe a absolvição, haja vista o princípio constitucional da presunção de inocência e a regra do "in dubio pro reo".

Destarte, urge reconhecer que os indícios existentes contra o acusado, quando do oferecimento da denúncia, não se transformaram, na instrução judicial, em prova firme e bastante para amparar uma decisão condenatória.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER CANDIDO DA SILVA NETO, qualificado nos autos, da imputação do artigo 311, "caput", do Código Penal, que lhe foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE. Bragança Paulista, 18 de novembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA